

1501647-08.2022.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... o réu é reincidente pelo crime de tráfico de drogas (proc. nº 1501098-54.2019 - fls. 77), elevo sua pena em 1/6, atingindo-se 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. Sem causas de aumento e diminuição da pena. Sem outras causas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501647-08.2022.8.26.0576 - 2022/000430

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2069618/2022 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 17528356 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO

PRETO, 7764/21/429 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2069618 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO

Réu:

ELIZEU PINTO DE OLIVEIRA

Artigo da Denúncia:

art. 180, "caput", do Código Penal

Aos 27 de setembro de 2022, às 15:00h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. José Heitor dos Santos. Presente o acusado ELIZEU PINTO DE OLIVEIRA, acompanhado de Defensora Pública Dra. Jaqueline Marcelle Alves Amaral. Presentes ainda a vítima B S J e as testemunhas Luciano dos Santos Júnior e Sérgio Augusto Moreira Júnior. Pelas partes houve a desistência da testemunha Sérgio Augusto Moreira Júnior, o que foi homologado pela MM. Juíza. A seguir foram colhidos os depoimentos da vítima e testemunha e o réu interrogado, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Em seguida, dada a palavra às partes, foram feitas manifestações gravadas no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. ELIZEU PINTO DE OLIVEIRA, qualificado

nos autos, foi denunciado por infração ao art. 180, "caput", do Código Penal, porque entre os dias 18 de setembro e 6 de dezembro de 2021, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, o acusado adquiriu e recebeu, em proveito próprio, ciente da procedência criminosa, o aparelho celular marca Motorola, IMEI 357213109202091, avaliado em R\$ 899,00, pertencente a Beatriz Silveira Jandoti. Conforme apurado, no dia 18.9.2021, a adolescente Beatriz, de 17 anos de idade, teve seu celular roubado por dois assaltantes, conforme boletim de ocorrência nº. 1748167/2021, Delegacia Eletrônica. No dia 6.12.2021, os policiais militares Luciano dos Santos Júnior e Sérgio Augusto Moreira Júnior faziam patrulhamento pela Rua Tiradentes, perto do nº. 3112, e viram Elizeu estacionando um automóvel, com auxílio de duas pessoas. Elizeu desceu do veículo e tinha um volume desproporcional escondido na cintura, o que lhes chamou a atenção. Os policiais revistaram Elizeu e, em um dos seus bolsos, encontraram o aparelho celular marca Motorola, IMEI 351616740876410, e o aparelho celular marca Motorola, IMEI 357213109202091, subtraído de Beatriz, que estava no porta-luvas de seu automóvel. A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 67.0 réu Elizeu Pinto de Oliveira foi citado às fls. 81, apresentando resposta à acusação às fls. 84/85, a qual foi apreciada às fls. 87/88. As folhas de antecedentes foram juntadas (fls. 58/60, 74/76). Nesta audiência foram ouvidas a vítima, as testemunhas, e o réu interrogado. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição. É o relatório. DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08), pelos autos de exibição/apreensão (fls. 09/10, 16), pelo auto de avaliação indireta (fls. 34), pelos autos de entrega (fls. 36/37, 52), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, é certa. Na fase policial, a vítima Beatriz Silveira Jandoti disse que no dia 19/09/2021 andava junto de amigos pela Rua Abraão Thomé, nº 393, quando então foram abordados por um indivíduo que trajava camiseta do time "Palmeiras" e bermuda jeans, onde este, em tom ameaçador e segurando um capacete, o rapaz exigiu que entregassem o aparelho celular. Afirmou que, pelo nervosismo, ela e seus amigos, não são capazes de reconhecerem o autor. Após pegar seu aparelho, o rapaz saiu correndo e se evadiu em uma moto, que não anotaram a placa. Posteriormente, recuperou seu aparelho celular. (fls. 35). Em juízo, a vítima Beatriz Silveira Jandoti disse que seu aparelho celular foi furtado e depois o recuperou. Recuperou na Delegacia. Não teve contato com a pessoa que estava com o celular. Na fase policial, a testemunha comum Luciano dos Santos Júnior, policial militar, disse que no dia dos fatos, por volta das 15:30 horas, estavam em patrulhamento a pé, quando visualizaram dois homens parando o trânsito de frente ao numeral 3112 da rua Tiradentes, para que um veículo conseguisse estacionar. O condutor de tal veículo, Elizeu, saiu do carro, aparentando haver um volume desproporcional escondido na cintura, situação que gerou suspeita, levando a abordagem policial. Nesse veículo estava Kaike, adolescente, sendo este também abordado. Com tal adolescente, foi localizado um telefone celular marca Samsung, cores preta e vermelha e que, em pesquisa ao IMEI 3528984966423436, constou com registro de furto na data de 05/07/2021, em RDO 211/2021 e RDO Complementar 212/21, ambos registrados no 5º DP de São Carlos, sendo tal celular encontrado em um dos seus bolsos. Em revista pessoal a Elizeu, foi encontrado em um dos bolsos, um telefone celular marca Motorola cor cinza, de IMEI 351616740876410. Em revista ao veículo conduzido por Elizeu, foi encontrado no interior do porta-luvas, um telefone celular cor azul, marca Motorola, IMEI 357213109202091, este constando registro de roubo em RDO Delegacia Eletrônica 1748167/2021, na data de 18/09/2021. Indagado sobre os fatos o adolescente disse aos policiais que o telefone celular localizado consigo havia comprado de um "conhecido" na praça da rua Tiradentes, nada mais dizendo. Por sua vez, Elizeu disse, primeiramente, que o telefone celular encontrado no porta-luvas era seu, mas depois mudou a versão, dizendo que era de sua irmã. Ainda, informam os policiais que também foram abordados os dois homens que estava parando o trânsito, contudo nada de ilícito foi encontrado com eles, sendo então liberados no local e não qualificados. Por fim, informaram que, devido aos fatos, conduziram Elizeu e

Kaike na unidade policial, utilizando algemas em ambos devido ao receio de fuga e o veículo foi deixado no local dos fatos e estacionado, já que não tinha irregularidade, não sendo apresentado na unidade policial (fls. 05). Em juízo, a testemunha comum Luciano dos Santos Júnior, policial militar, disse que a equipe dos policiais estava em patrulhamento e avistou o réu descer do Veículo com volume na cintura. Na busca pessoal e veicular. Foi encontrado celular no porta-luvas do veículo do réu e após consulta apareceu que era roubado, embora o réu tenha dito que o celular era dele. Na fase policial, o depoimento da testemunha comum Sérgio Augusto Moreira Júnior (fls. 06), policial militar, foi no mesmo sentido do depoimento de Luciano dos Santos Júnior. Na fase policial, o réu Elizeu Pinto de Oliveira disse que juntamente com seu amigo qualificados nos autos parou seu veículo modelo Chery no local dos fatos para fazer uma refeição, momento em que foi abordado por policiais militares, no entanto foi realizada busca pessoal nele e nada de ilícito foi encontrado, no entanto durante a revista pessoal realizado no adolescente Kaike foi encontrado um aparelho celular em seu bolso que constava se produto de ilícito. Após foi realizado buscas no interior de seu veículo, onde foi encontrado no porta luva de seu carro um outro aparelho celular, sendo perguntado pelos policiais de quem era o aparelho ninguém se pronunciou, pois não tinha conhecimento quem era o proprietário do aparelho celular, sendo informado pelos policiais militares que o celular era produto de furto. Em razão desse fato, ele e o adolescente foram encaminhados ao Plantão Policial, e que posteriormente o adolescente Kaike informou que se tratava de seu aparelho celular. Informou que somente no Plantão policial tomou conhecimento que o adolescente Kaike, no momento da abordagem, rapidamente colocou o aparelho celular no porta luvas de seu veículo, fato que não foi presenciado pelo mesmo e muito menos tinha conhecimento que o celular era produto de ilícito. Ressaltou ainda que o celular de sua propriedade é de origem lícita e possui nota fiscal. A chave do veículo juntamente com o cartão bancário de sua convivente Ana Helen Oliveira Barbosa que estava em poder do declarante foram a ele restituídos na unidade policial (fls. 11). Em juízo, o réu Elizeu Pinto de Oliveira disse que no dia do ocorrido estava na companhia de três amigos. Os policiais começaram a revistar o depoente e seus amigos. Os policiais acharam um telefone com o amigo que constava como roubado. Com o réu não havia qualquer celular roubado. Não conhecia os policiais militares anteriormente. Ficou comprovado que o réu adquiriu e recebeu, em proveito próprio, ciente da procedência criminosa, um aparelho celular, pertencente a Beatriz Silveira Jandoti. O celular foi encontrado no porta-luvas do carro do acusado pelos policiais. A vítima confirmou os fatos narrados na denúncia. Assim, satisfatoriamente provadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena: A pena-base tem por referência o preceito secundário do artigo 180, caput, do Código Penal, cuja previsão mínima é de 01 ano de reclusão e multa. A culpabilidade é a própria do crime. Não havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta nesta fase da dosimetria. O réu é reincidente, o que será analisado posteriormente. Aplico a pena-base no mínimo legal, 01 ano de reclusão e 10 dias-multa. Tendo em vista que o réu é reincidente pelo crime de tráfico de drogas (proc. nº 1501098-54.2019 - fls. 77), elevo sua pena em 1/6, atingindo-se 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. Sem causas de aumento e diminuição da pena. Sem

outras causas modificadoras da pena, torno-a definitiva no patamar supra indicado. Não há que se falar em substituição da pena corporal por penas alternativas, ante a reincidência do réu. Pelo mesmo motivo, torna-se inviável a concessão do sursis. Fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu ELIZEU PINTO DE OLIVEIRA, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Tendo em vista que respondeu ao presente processo solto, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em relação a estes autos. Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão, observando-se o regime fixado. Tendo em vista

que apesar de intimado para comprovar a propriedade do aparelho celular Motorola Motorola, IMEI 351616740876410 (fls. 80/81), o réu não exibiu o documento fiscal de aquisição, nos termos da decisão de fls. 67, decreto o perdimento do mesmo. Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Pela Defesa e pelo réu foi manifestado o interesse em recorrer para superior instância. Posto isso, recebo o recurso de apelação interposto pela Defesa. Abra-se vista para oferecimento das razões recursais. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Paulo Cecílio Junior, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTE TERMO DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.